

**A Madame, Monsieur le Président
du Tribunal judiciaire de Rouen
RG n°25/00192**

Audience du 22 mai 2025 à 9h

CONCLUSIONS N°2

POUR :

EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, société par actions simplifiée au capital de 25.799.500 EUR, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 338 434 152, dont le siège social est sis 40 rue d'Arcueil bâtiment Miami – 94150 Rungis, prise en la personne de son Président ;

DEFENDERESSE

Ayant pour avocat postulant :

Maître Martine POISSON-BRASSEUR

Avocate au barreau de Rouen

27 rue de la Poterne – 76000 Rouen – Case 117

Téléphone : 02.35.36.50.25

Ayant pour avocat plaident :

TRAJAN Avocats

SELARL d'avocats au barreau de Paris

Prise en la personne de son associée : Maître Sophie DE FRANCESCHI

48 avenue Marceau – 75008 Paris

Téléphone : 01 56.28.10.00 – Télécopie : 01.44.11.74.95

Toque P450

CONTRE :

- Syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT**, sis 2 rue des Deux Bois - 76130 Mont Saint Aignan, représenté par son Syndic, la société ACCORD IMMOBILIER exerçant son activité sous l'enseigne CENTURY 21 HARMONY, société par action simplifiées au capital de 1.360.800 EUR, inscrite au Registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 389 999 194, dont le siège social est situé 10 bis rue des Jacobins – 72000 Mans, prise en la personne de son Président ;

DEMANDEUR

Ayant pour avocat :

SELARL D.P.R AVOCAT

Prise en la personne de : Maître Romain BLANDIN

Avocat au barreau de Rouen

22 rue Raymond Aron, La Vatine – 76130 Mont-Saint-Aignan

2. **T2C – TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION**, société par actions simplifiée au capital de 323.156,25 EUR, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 412 206 757, dont le siège social est sis 473 rue des Manets – 76520 Franqueville Saint Pierre, prise en la personne de son Président ;

DEFENDERESSE

3. **Monsieur Bruno LIOREL**, domicilié 6 rue Henri Frère – 76130 Mont Saint Aignan, ayant exercé en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro de SIREN 442 243 010 ;

DEFENDEUR

4. **MMA IARD**, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes au capital de 537.052.368 EUR, inscrite au Registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans, es qualités d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société EDELIS, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Bruno LIOREL, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société T2C, prise en la personne de son représentant légal ;

DEFENDERESSE

5. **MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES**, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes inscrite au Registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans, es qualités d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société EDELIS, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Bruno LIOREL, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société T2C, prise en la personne de son représentant légal ;

DEFENDERESSE

6. **ARCHITHEOS**, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 EUR, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 409 030 467, dont le siège social est situé 18 rue Théodule Ribot – 75017 Paris, prise en la personne de son Gérant ;

DEFENDERESSE

7. **MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS**, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances, identifiée au SIRENE sous le numéro 784 647 349 00074, dont le siège social est situé 189 boulevard Malesherbes – 75017 Paris, es qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société ARCHITEOS, prise en la personne de son représentant légal ;

DEFENDERESSE

8. **Monsieur Bruno FOLLET**, domicilié 105 rue Pouyer Quartier – 27380 Fleury sur Andelle, exerçant son activité en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 524 757 358 ;

DEFENDEUR

9. **BET SICRE**, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 352 209 027, dont le siège social est situé Immeuble Copernic, 45 allée Paul Langevin – 76230 Bois – Guillaume, prise en la personne de son représentant légal ;

DEFENDERESSE

10. **SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS**, société d'assurances mutuelles inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé 8 rue Louis Armand – 75015 Paris, es qualités d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Bruno FOLLET et assureur responsabilité décennale de la société BET SICRE, prise en la personne de son représentant légal ;

DEFENDERESSE

11. **QUALICONSULT**, société par actions simplifiée au capital de 1.440.000 EUR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, sous le numéro 401 449 855, dont le siège social est situé 1 bis rue du Petit Clamart – 78140 Velizy Villacoublay, prise en la personne de son Président ;

DEFENDERESSE

PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT

Par acte extra judiciaire en date du 4 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT (ci-après le « **Syndicat** ») a assigné EDELIS, T2C TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION (ci-après « **T2C** »), Monsieur LIOREL, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ARCHITHEOS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur FOLLET, BET SICRE, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et QUALICONSLT aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir des Parties la communication d'un certain nombre de pièces.

I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

I.1. LES FAITS

1. EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION (**PIECE 1 – EXTRAIT KBIS EDELIS**), a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé la résidence ECLAT DE VERT situé 2, rue des Deux Bois à Mont Saint Aignan – 761300, cadastré AW n°244, composé de trois bâtiments (ci-après la « **Résidence** ») :

- ⇒ Le bâtiment A composé de 24 appartements numérotés 1 à 24 ;
- ⇒ Le bâtiment B composé de 42 appartements numérotés 25 à 66 ;
- ⇒ Le bâtiment C composé de 22 appartements numérotés 67 à 88.

Cette Résidence est soumise au statut de la copropriété dont le règlement a été établi le 13 février 2013 avant d'être modifié le 3 décembre 2015 (**PIECES ADVERSES N°1 ET N°2**).

Les travaux de construction de la Résidence ont été réalisés par plusieurs entreprises en corps d'état séparé dont notamment la société T2C intervenant sur le lot « Gros œuvre ».

La société ARCHITHEOS agissait en qualité d'architecte.

La mission de contrôleur technique avait été confiée à la société QUALICONSLT.

Le BET structure était assuré par la société SICRE.

Monsieur Bruno LIOREL était, quant à lui, en charge de la maîtrise d'œuvre d'exécution.

2. La réception des travaux relatifs aux bâtiments A & B ainsi qu'aux parties communes afférentes est intervenue le 26 février 2015 (**PIECE 2 – PROCES-VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX**).
3. Le 20 avril 2022, des fissures extérieures sur l'enduit et des fissures intérieures dans l'appartement A 22 de la Résidence sont apparues.

Le 12 mai 2022, le Syndicat a procédé à une déclaration de sinistre auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d'assureur dommage ouvrage **(PIECE ADVERSE 15)**.

Ces dernières ont mandaté le Cabinet SARETEC pour suivre ce dossier **(PIECE ADVERSE 15)**.

Une réunion d'expertise en présence notamment de la société T2C en charge du gros œuvre s'est tenue le 14 juin 2022 **(PIECE ADVERSE 15)**. Lors de cette dernière, des fissurations structurelles en abouts de refends dans les logements A21 et A22 ainsi que des microfissures en refends bétons au sein du logement A22 ont été constatées.

Par suite d'investigations complémentaires réalisées le 21 juillet 2022, le Cabinet SARETEC a proposé un programme de réparation comme suit **(PIECE ADVERSE 18)** :

- Blocage de la fissuration par un plat en fibre de carbone côté A22 ;
- Injection BP de la fissure ;
- Mise en œuvre d'une plaque de plâtre collée côté A22 ;
- Reprise des embellissements de part et d'autre du refend sur 30 m3

pour un coût estimé à hauteur de 5.900 EUR TTC.

C'est ainsi que par courrier en date du 26 juillet 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités, transmettaient au Syndicat un accord d'indemnité à hauteur de 5.900 EUR TTC **(PIECE ADVERSE 19)**.

Le Syndicat contactait alors la société FREYSINET afin que cette dernière établisse un devis de reprise des désordres **(PIECE ADVERSE 20)**. Cette dernière s'est rendue sur site et a émis, le 20 mars 2023, un devis estimatif à hauteur de 33.625,20 EUR TTC **(PIECE ADVERSE 21)**.

Par courriers en date des 12 juillet 2023 et 18 juillet 2024, le Syndicat informait les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du fait que l'indemnité accordée était d'un montant bien inférieur à celui estimé par la société FREYSINET et sollicitait par conséquent une réouverture du dossier **(PIECES ADVERSES 22 et 23)**.

Par courrier en date du 27 février 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES transmettaient au Syndicat un rapport complémentaire ainsi qu'une nouvelle proposition d'indemnité à hauteur de 31.462 EUR TTC **(PIECE ADVERSE 24)**.

Le Syndicat donnait son accord concernant cette nouvelle proposition **(PIECE ADVERSE 25)** et commandait les travaux correspondant auprès de la société FREYSINET **(PIECE ADVERSE 26)**.

4. Lors des opérations de sondages réalisées dans l'appartement A22, la société FREYSINET indique avoir constaté une absence de ferrailles rendant impossible la poursuite des travaux de reprise. Ladite société a donc invité le Syndicat à prendre attache avec son assureur dommage ouvrage pour traiter ce problème **(PIECES ADVERSES 27 et 28)**.

C'est ainsi, que sur la base des constats effectués par la société FREYSSINET, le Syndicat a procédé, le 13 février 2025, à une nouvelle déclaration de sinistre auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES (**PIECE ADVERSE 30**).

I.2 LA PRESENTE PROCEDURE

Alors même qu'une procédure d'expertise est déjà en cours concernant d'autres désordres affectant la Résidence le Syndicat a, par acte extra judiciaire en date du 4 mars 2025, assigné EDELIS, T2C, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ARCHITHEOS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCES, Monsieur FOLLET, BET SICRE, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et QUALICONSLT devant le Président du Tribunal de céans aux fins de voir :

- « Désigner tel expert judiciaire qu'il plaise à la juridiction avec pour mission de :
 - o Se rendre sur place
 - o Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission
 - o Examiner les désordres structurels identifiés par la Société FREYSINNET dans son rapport du 12 février 2025 constatés et décrits dans la présente assignation et les pièces qui y sont annexées
 - o En apprécier la réalité
 - o Déterminer l'origine et les causes techniques de ces désordres, malfaçons ou défaut de conformité et dire, en particulier, s'ils proviennent d'une erreur de conception ou de surveillance, d'un vice des matériaux ou d'un défaut d'exécution
 - o Fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer et de distinguer les désordres affectant les parties communes d'une part, et ceux affectant les parties privatives d'autre part
 - o Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer si l'origine des désordres est imputable à une partie commune et, en tant que de besoin, distinguer pour chaque désordre son origine à savoir, partie commune ou partie privative
 - o Décrire la ou les solutions techniques pérennes pour remédier aux désordres constatés
 - o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, ou défauts de conformité
 - o En évaluer précisément le coût HT et TTC
 - o En cas d'urgence dûment constatée par l'expert liée notamment à la sécurité des personnes et des biens, autoriser l'expert à préconiser toute mesure conservatoire utile nécessaire à la protection des personnes et des bien
 - o Dire que l'Expert pourra autoriser, en cas d'urgence, l'une des parties à effectuer ou faire effectuer les travaux préconisés pour le compte de qui il appartiendra
 - o Fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer si les désordres étaient apparents, notamment en toutes leurs conséquences, au moment de la réception de l'ouvrage intervenue entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs
 - o Fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues, et notamment dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si ceux-ci le rendent impropre à sa destination

- o *Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis en distinguant les préjudices matériels et immatériels situés en partie privatives et les préjudices matériels et immatériels situés en parties communes de la résidence ECLAT DE VERT ;*
- o *Emettre tout avis de nature à éclairer le Tribunal*
- *Ordonner la communication par :*
 - o *La société EDELIS de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,*
 - o *La société T2C :*
 - *De son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012*
 - *Des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012*
 - *De son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025*
 - *Des conditions générales et particulières du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,*
 - o *Monsieur BRUNO FOLLET :*
 - *De son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012*
 - *Des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012*
 - *De son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025*
 - *Des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025*
 - o *La société BET SICRE :*
 - *De son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025*
 - *Des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025*
 - o *La société ARCHITHEOS, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,*
 - o *La société QUALICONSULT :*
 - *De son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012*
 - *Des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2012*
 - *De son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025*
 - *Des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025 »*

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Président du Tribunal de céans.

II. DISCUSSION

II.1 SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE

II.1.1 A titre principal, sur le rejet de la demande d'expertise faite pour le Syndicat de justifier d'un motif légitime

Pour rappel, aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « *S'il existe **un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige**, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé* ».

Il appartient donc au demandeur à l'expertise de justifier d'un motif légitime à l'appui de sa demande. L'appréciation du motif légitime étant envisagée par les Juges au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée (CA Rouen, 15 novembre 2023 – n°23/00416).

Aussi, s'il n'appartient pas au Président du Tribunal de céans de procéder à une analyse détaillée du succès potentiel des prétentions des Parties **il doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec et/ou se heurte à une fin de non-recevoir** (CA Versailles, 16 mars 2011 – n°10/06089).

Tel est notamment le cas lorsque la demande d'expertise porte sur des désordres pour lesquels **la forclusion du droit à agir est acquise**.

C'est ce qu'ont eu l'occasion de rappeler les juridictions à plusieurs reprises :

« Compte tenu de l'analyse développée ci-dessus quant aux désordres constatés dans le cadre de la demande d'expertise accordée en référé le 26 juillet 2017, **les nouveaux désordres allégués comme tels dans les actes introductifs d'instance de novembre 2021 sont manifestement atteints par la forclusion en matière décennale, la prescription en matière de droit commun.** La commune de [Localité 18] n'explique pas comment des désordres allégués en 2021, soit plus de dix ans après la réception auraient pu bénéficier antérieurement, de la moindre interruption ou suspension de prescription ou forclusion. L'ordonnance sera infirmée également de ce chef et la demande rejetée. » (CA Rouen, 9 novembre 2022 - 21/04944)

« Ainsi, qu'il s'agisse de l'action dirigée contre le maître d'ouvrage délégué, mandataire du maître d'ouvrage et non constructeur à défaut de preuve contraire, ou de l'action dirigée contre les constructeurs et leurs assureurs, **la forclusion du droit à agir est manifestement acquise de sorte que la demande d'extension des opérations d'expertise ne peut aboutir.** L'ordonnance entreprise est infirmée. » (CA Rouen, 15 novembre 2023 – n°23/00416) :

« **Dès lors l'action au fond que cette société foncière est à même d'engager contre les sociétés appelantes, est insusceptible de prospérer, étant fondée sur un délai**

d'épreuve décennal qui apparaît comme accompli à la date de l'assignation du 23 mars 2021 ; enfin toute action susceptible d'être diligentée à l'encontre de la société CAMBTP ayant un autre fondement, ne ressort pas des opérations d'expertises engagées par la Sci Foncière Camacte et n'est pas de nature à constituer un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; » (CA Nancy, 10 janvier 2022 – n°21/01745)

« Il s'ensuit que, un délai supérieur à dix ans s'étant écoulé entre la réception et l'assignation de la SAS GROUPE AKENA en référé, toute action au fond à son encontre fondée sur sa responsabilité civile décennale serait manifestement forclosée, de sorte qu'il apparaît inutile d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dès lors que l'action qu'elle serait susceptible de préparer serait manifestement vouée à l'échec pour être irrecevable. » (TJ Lyon – 23 janvier 2024 – n° 23/01711).

Il sera rappelé que les actions dirigées à l'encontre des constructeurs sont forcloses dans les **10 ans suivant la réception des travaux**.

C'est ce qui ressort en effet des dispositions de l'article 1792-4-1 du Code civil « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, **après dix ans à compter de la réception des travaux** ou, en application de l'article 1792-3 à l'expiration du délai visé à cet article. »

Mais également de celles de l'article 1792-4-3 du Code civil « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, **les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux** ».

Le point de départ dudit délai étant, ainsi qu'il ressort des dispositions précitées, **la date de réception des travaux**.

Dans le cas d'espèce, aux termes de son assignation, le Syndicat soutient que la réception serait intervenue le 9 mars 2015.

Il ne produit toutefois nullement le procès-verbal de réception en attestant.

De son côté EDELIS verse au débat, un procès – verbal de réception des bâtiments A et B de la Résidence ainsi que des parties communes afférentes en date du 26 février 2015 (**PIECE 2**).

Sur la base de ce dernier, l'assignation aurait été délivrée aux Parties **plus de dix après la réception**.

Aussi, sur la base dudit procès-verbal de réception, les désordres allégués, à les supposer établis, seraient **nécessairement atteints par la forclusion du droit à agir** que ce soit sur le terrain des garanties constructeurs ou sur celui de la responsabilité de droit commun.

En réplique, le Syndicat fait feu de tout bois pour tenter de justifier d'une soi-disant mauvaise foi d'EDELIS alors même que la pièce 2 souligne les réceptions successives qui ont eu lieu dans cette résidence et la nécessité de déterminer précisément de quelle réception il s'agit dans la présente affaire.

Le Syndicat fait référence à une demande qu'il avait formulée dans le cadre d'une procédure distincte portant sur d'autres désordres, et qui portait sur la transmission du « dossier de construction » et ce, selon lui, afin de préserver ses droits.

Or, le juge des référés du Tribunal de céans a très justement considéré que cette demande était infondée pour les raisons suivantes :

Vu l'article R35 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'impose au vendeur d'un immeuble à construire de remettre l'ensemble des documents contractuels le liant aux locataires d'ouvrage ; que seuls les documents indispensables à la conservation et à l'exercice des droits de l'acquéreur doivent être remis.

Attendu qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert ne conteste pas que le DOE a bien été remis par la Sasu Edelis ; qu'en l'état de la procédure et alors que le principe même de l'obligation de remise qui pèserait, selon le demandeur, sur la Sasu Edelis est contesté, il convient de dire qu'il ne peut y avoir lieu à référé sur ce point ;

Il résulte de cette ordonnance que (1) le tribunal a d'ores et déjà statué sur ce point et considéré que l'ensemble des documents permettant au Syndicat de préserver ses droits avaient été transmis, (2) il ne saurait être fait état d'une quelconque mauvaise foi d'EDELIS, dont le bien fondé a été reconnu par le Juge des référés du Tribunal de céans.

En outre, comme l'a acté l'expert dans ses notes aux parties (PIECE ADVERSE 39), les PV de réception entre le MOA et les différentes entreprises ont eu lieu en plusieurs temps : le 29 février et le 9 mars 2015.

Par ailleurs, il résulte également de la pièce adverse 15 citée par le Syndicat que les deux dates portent sur des lots différents :

Dates essentielles	
D.O.C.	17/12/2012 (vérifiée)
Début travaux	juillet 2013
Réception de l'ouvrage	09/03/2015 (expresse prononcée avec réserves sans relation avec les dommages déclarés) (P.V. obtenu par l'expert)
Survenance	20/04/2022
Déclaration	12/05/2022 (en huitième année)

Force est donc de constater qu'il appartient au Syndicat de justifier que la date du 9 mars 2015 est bien la date qui concerne les dommages déclarés et que ce dernier est défaillant à le démontrer.

La pièce adverse 40 est totalement inopérante portant sur d'autres documents.

Aussi et sauf pour le Syndicat à justifier que la réception en date du 9 mars 2015 couvre bien les désordres en cause, il convient de considérer qu'un délai supérieur à dix ans s'est écoulé entre la réception et l'assignation délivrée par le Syndicat, toute action au fond initiée par ce dernier serait donc manifestement forclose, de sorte qu'il apparaît inutile d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, l'action qu'elle serait susceptible de préparer étant manifestement vouée à l'échec.

A défaut pour le Syndicat de justifier d'une réception au 9 avril 2015, sa demande d'expertise devra nécessairement être rejetée, faute pour ce dernier de justifier d'un motif légitime à l'appui de sa demande.

II.1.2 A titre subsidiaire, sur le périmètre de la mission d'expertise

Dans l'hypothèse où le Président du Tribunal de céans venait à considérer que le Syndicat justifie bien d'un motif légitime à l'appui de sa demande, il lui est demandé de prendre acte du fait qu'EDELIS formule **protestations et réserves** d'usage quant à la demande d'expertise sollicitée.

S'agissant des chefs de mission invoqués par le Syndicat, la réception étant intervenue il y a plus de dix ans déjà, on voit difficilement comment l'Expert pourrait valablement apprécier le caractère ou non apparent des désordres lors de la réception. Etant précisé qu'il n'est à ne pas douter, le cas échéant, que ces derniers eut été signalés dans le procès-verbal de réception, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Aussi, la mission de l'Expert devra être modifiée comme suit :

- « Désigner tel expert judiciaire qu'il plaise à la juridiction avec pour mission de :
 - o Se rendre sur place
 - o Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission
 - o Examiner les désordres structurels identifiés par la Société FREYSINET dans son rapport du 12 février 2025 constatés et décrits dans la présente assignation et les pièces qui y sont annexées
 - o En apprécier la réalité
 - o Déterminer l'origine et les causes techniques de ces désordres, malfaçons ou défaut de conformité et dire, en particulier, s'ils proviennent d'une erreur de conception ou de surveillance, d'un vice des matériaux ou d'un défaut d'exécution
 - o Fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer et de distinguer les désordres affectant les parties communes d'une part, et ceux affectant les parties privatives d'autre part
 - o Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer si l'origine des désordres est imputable à une partie commune et, en tant que de besoin, distinguer pour chaque désordre son origine à savoir, partie commune ou partie privative
 - o Décrire la ou les solutions techniques pérennes pour remédier aux désordres constatés

- o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, ou défauts de conformité
- o En évaluer précisément le coût HT et TTC
- o En cas d'urgence dûment constatée par l'expert liée notamment à la sécurité des personnes et des biens, autoriser l'expert à préconiser toute mesure conservatoire utile nécessaire à la protection des personnes et des bien
- o Dire que l'Expert pourra autoriser, en cas d'urgence, l'une des parties à effectuer ou faire effectuer les travaux préconisés pour le compte de qui il appartiendra
- ~~o Fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer si les désordres étaient apparents, notamment en toutes leurs conséquences, au moment de la réception de l'ouvrage intervenue entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs~~
- o Fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues, et notamment dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si ceux-ci le rendent impropre à sa destination
- o Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis en distinguant les préjudices matériels et immatériels situés en partie privatives et les préjudices matériels et immatériels situés en parties communes de la résidence ECLAT DE VERT ;
- o Emettre tout avis de nature à éclairer le Tribunal

Pour finir, il est demandé au Président du Tribunal de céans de prendre acte de ce qu'EDELIS sollicitera, en tant que de besoin, la condamnation de T2C, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ARCHITHEOS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCES, Monsieur FOLLET, BET SICRE, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et QUALICONSULT à la **garantir de toute condamnation qui serait, le cas échéant, prononcée contre elle, eu égard aux dispositions tant légales que contractuelles applicables.**

Aussi et eu égard aux éléments susvisés, il est demandé au Président du Tribunal de céans de :

- **PRENDRE ACTE** des protestations et réserves d'usage d'EDELIS concernant la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ;
- **MODIFIER** la mission de l'Expert aux fins d'y exclure le chef de mission suivant « *Fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer si les désordres étaient apparents, notamment en toutes leurs conséquences, au moment de la réception de l'ouvrage intervenue entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs* » ;
- **PRENDRE ACTE** de ce qu'EDELIS sollicitera, en tant que de besoin, la condamnation de T2C, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ARCHITHEOS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCES, Monsieur FOLLET, BET SICRE, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et QUALICONSULT à la **garantir de toute condamnation qui serait, le cas échéant, prononcée contre elle eu égard aux dispositions tant légales que contractuelles applicables.**

II.2. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES

Aux termes de son assignation, le Syndicat demande à ce qu'il soit ordonné à la société EDELIS de communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025.

Ledit document est versé au débat par EDELIS en pièce 3 (**PIECE 3 - ATTESTATION D'ASSURANCE – RESPONSABILITE CIVILE PROMOTEUR**).

Aussi, la demande formulée à ce titre par le Syndicat sera rejetée comme dépourvue d'objet.

II.3 SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Il serait inéquitable de laisser à la charge d'EDELIS les frais qu'elle a dû engager dans la présente procédure pour faire valoir ses droits.

En conséquence, il est demandé au Président du Tribunal de céans de condamner le Syndicat à lui verser la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

*Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,*

Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de Rouen de :

- **DIRE** EDELIS bien fondée et recevable dans ses demandes ;

Sur la demande d'expertise

A TITRE PRINCIPAL

- **CONSTATER** l'absence de motif légitime à l'appui de la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Eclat de Vert ;

Par conséquent,

- **REJETER** la demande formée à ce titre ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

- **PRENDRE ACTE** des protestations et réserves d'usage d'EDELIS concernant la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Eclat de Vert ;
- **MODIFIER** la mission de l'Expert comme suit :
 - o *Se rendre sur place*
 - o *Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission*
 - o *Examiner les désordres structurels identifiés par la Société FREYSINNET dans son rapport du 12 février 2025 constatés et décrits dans la présente assignation et les pièces qui y sont annexées*
 - o *En apprécier la réalité*
 - o *Déterminer l'origine et les causes techniques de ces désordres, malfaçons ou défaut de conformité et dire, en particulier, s'ils proviennent d'une erreur de conception ou de surveillance, d'un vice des matériaux ou d'un défaut d'exécution*
 - o *Fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer et de distinguer les désordres affectant les parties communes d'une part, et ceux affectant les parties privatives d'autre part*

- o Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer si l'origine des désordres est imputable à une partie commune et, en tant que de besoin, distinguer pour chaque désordre son origine à savoir, partie commune ou partie privative
 - o Décrire la ou les solutions techniques pérennes pour remédier aux désordres constatés
 - o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, ou défauts de conformité
 - o En évaluer précisément le coût HT et TTC
 - o En cas d'urgence dûment constatée par l'expert liée notamment à la sécurité des personnes et des biens, autoriser l'expert à préconiser toute mesure conservatoire utile nécessaire à la protection des personnes et des biens
 - o Dire que l'Expert pourra autoriser, en cas d'urgence, l'une des parties à effectuer ou faire effectuer les travaux préconisés pour le compte de qui il appartiendra
 - ~~o Fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer si les désordres étaient apparents, notamment en toutes leurs conséquences, au moment de la réception de l'ouvrage intervenue entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs~~
 - o Fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues, et notamment dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si ceux-ci le rendent impropre à sa destination
 - o Donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis en distinguant les préjudices matériels et immatériels situés en partie privatives et les préjudices matériels et immatériels situés en parties communes de la résidence ECLAT DE VERT ;
 - o Emettre tout avis de nature à éclairer le Tribunal.
- **PRENDRE ACTE** de ce qu'EDELIS sollicitera, en tant que de besoin, la condamnation de T2C, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ARCHITHEOS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCES, Monsieur FOLLET, BET SICRE, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et QUALICONSULT à la garantir de toute condamnation qui serait, le cas échéant, prononcée contre elle, eu égard aux dispositions tant légales que contractuelles applicables ;

Sur la demande de communication de pièces :

- **REJETER** la demande de communication de pièces formulée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Eclat de Vert ;

En tout état de cause,

- **CONDAMNER** le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Eclat de Vert à verser à EDELIS la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- **CONDAMNER** le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Eclat de Vert aux entiers dépens.

LISTE DES PIECES COMMUNIQUEES

DE :

TRAJAN AVOCATS

SARL d'avocats au barreau de Paris

Prise en la personne de son associée, Maître Sophie DE FRANCESCHI

48 Avenue Marceau – 75008 Paris

Téléphone : 01 56 28 10 00 – Télécopie : 01 44 11 74 95

Toque P450

PIECE n°1 : Extrait KBIS d'EDELIS

PIECE n°2 : Procès-verbal de réception de travaux

PIECE n°3 : Attestation d'assurance – Responsabilité civile promoteur